

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4846/2537

นาย วิโรจน์ ดิษยาธิ คม
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1332

ในคดีซึ่งบริษัทอ.ฟองบริษัทป.และศาลได้มีคำสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษายึดและอายัดทรัพย์สินของบริษัทป.หลายรายการรวมทั้งรถยนต์พิพาทด้วย ต่อมา น. ยื่นคำร้องขัดทรัพย์และขอให้ปล่อยรถยนต์ 3 คันที่ถูกยึดรวมทั้งรถยนต์พิพาทโดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางประกันไว้ต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งปล่อยรถยนต์พิพาทที่ยึดไว้ และศาลมีคำสั่งอนุญาตดังนี้ หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหลักประกันเพื่อให้ น. นำรถยนต์พิพาทไปใช้ชั่วคราว โดยหากเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างรถยนต์พิพาทอยู่ในความครอบครองของ น. ก็สามารถบังคับเอาค่าเสียหายจากหลักประกันดังกล่าวได้ คำสั่งของศาลมิได้หมายความว่าให้นำหลักประกันมาแทนรถยนต์พิพาท และคดีที่มีการร้องขัดทรัพย์ก็ยังดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์ที่พิพาทเป็นของผู้ใด เมื่อ น. มีสิทธิเพียงนำรถยนต์พิพาทไปใช้ชั่วคราวและศาลมิได้ชี้ขาดว่ารถยนต์พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ น. น.ย่อมไม่มีสิทธินำรถยนต์พิพาทไปจำหน่ายจ่ายโอน แต่เมื่อ น.ขายรถยนต์พิพาทให้ อ. และโจทก์ก็ได้ซื้อรถยนต์พิพาทโดยสุจริตจาก อ. ซึ่งประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าขายรถยนต์โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องคืนรถยนต์พิพาทให้แก่เจ้าของที่แท้จริง เว้นแต่จะได้รับชดใช้ราคาที่ซื้อ มา และโจทก์ไม่อาจถูกรอนสิทธิเพราะได้รับความคุ้มครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1332 ฉะนั้นการที่กรมสรรพากรจำเลยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ค่าภาษี

อากรบริษัท ป. และได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของบริษัทป.รวมทั้งรถยนต์
พิพาทหลังจากคดีร้องชัดทรัพย์สินถึงที่สุดให้รถยนต์พิพาทเป็นของบริษัทป.มีหนังสือถึง
ผู้บังคับการกองทะเบียนยานพาหนะกรมตำรวจให้ระงับการโอนทะเบียนหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์พิพาทจึงเป็นการรอนสิทธิของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 1ง-9495 กรุงเทพมหานคร โดยซื้อจากผู้มีชื่อซึ่งเป็นพ่อค้าผู้ประกอบการ
กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์โดย
สุจริตและเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อให้โจทก์เป็นเจ้าของแล้ว
ต่อมาจำเลยมีหนังสือถึงผู้บังคับการกองทะเบียนยานพาหนะ กรมตำรวจให้ระงับการ
โอนทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิ
ขอให้บังคับจำเลยยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งยึดอายัดรถยนต์และหรือหนังสือระงับ
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ในทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน
1ง-9495 กรุงเทพมหานคร ฉบับที่กท.0006 (กอ.)/27092 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2530
ของจำเลย และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้ซื้อรถยนต์พิพาทจากพ่อค้าผู้ประกอบการกิจการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วโจทก์ครอบ
ครองรถยนต์โดยไม่สุจริต และไม่ได้เสียค่าตอบแทน รถยนต์พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษัทปัญญามิตร จำกัดและบริษัทดังกล่าวเป็นหนี้ภาษีอากรค้างชำระแก่จำเลย
รวม33,971,102.45 บาท จำเลยจึงมีสิทธิสั่งยึดและอายัดรถยนต์พิพาทได้ตาม
มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า บริษัทโอทิส เอลิเวเตอร์ จำกัด เป็นโจทก์ฟ้องบริษัทปัญญามิตร จำกัด ตามคดีหมายเลขดำที่ 13764/2523 หมายเลขแดงที่ 11174/2527 ของศาลชั้นต้นและในคดีดังกล่าวศาล ได้มีคำสั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษายึดและอายัดทรัพย์สินของบริษัทปัญญา มิตร จำกัด หลายรายการรวมทั้งรถยนต์พิพาตด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2526 นางสาวนนุช บุญพารานนท์ ยื่นคำร้องขัดทรัพย์และขอให้ปล่อยรถยนต์ 3 คันที่ถูก ยึดรวมทั้งรถยนต์พิพาตโดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย มาเป็น ประกันจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำสั่งศาลชั้นต้น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2526 เอกสารหมาย จ.1 นางสาวนนุชจึงนำหนังสือคำประกันของธนาคาร กสิกรไทย ฉบับลงวันที่ 2 ธันวาคม 2526 มาเป็นประกันแทนโดยตีราคารถยนต์ พิพาตเป็นเงิน 420,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.2 แล้วนำรถยนต์พิพาตไป ต่อมา นางสาวนนุชขายรถยนต์ดังกล่าวให้แก่นายอนุสรณ์ เสนาวรรณ และนายอนุสรณ์ ขายต่อให้แก่โจทก์ ในที่สุดผลของคดีร้องขัดทรัพย์ศาลฎีกาพิพากษาว่ารถยนต์พิพาต เป็นของบริษัทปัญญามิตร จำกัด ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3484-3486/2530 เอกสารหมาย ล.1 และไม่ปรากฏว่าธนาคารกสิกรไทยได้นำเงินที่ประกันไว้มาวาง ศาล หรือมีการเรียกร้องเอาจากนางสาวนนุชแต่อย่างใด กรมสรรพากรจำเลยแจ้ง การประเมินให้บริษัทปัญญามิตร จำกัด ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในปีพ.ศ. 2518 ถึง ปี พ.ศ. 2520 และภาษีการค้าในปี พ.ศ. 2518ถึงปี พ.ศ. 2520 และปี พ.ศ. 2522

รวมเป็นเงิน 33 ล้านบาทเศษตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเอกสารหมายเลข 2 และ 3 บริษัทปัญญามิตร จำกัด อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของบริษัทปัญญามิตร จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2527 กรมสรรพากร จำเลยจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของบริษัทปัญญามิตร จำกัด ตามคำสั่งและบัญชีทรัพย์สินที่ถูกยึดเอกสารหมายเลข 4 รถยนต์พิพาทรวมอยู่ในบัญชียึดทรัพย์สินดังกล่าวด้วย และต่อมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2530 จำเลยแจ้งคำสั่งระงับการโอนทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์พิพาทไปยังกองทะเบียนกรมตำรวจตามเอกสารหมายเลข 4 มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในข้อแรกว่า โจทก์มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพาทแล้วหรือไม่ซึ่งโจทก์ฎีกาว่า ศาลมีคำสั่งให้ปล่อยรถยนต์พิพาทจากการยึดอายัดเพราะนางสาวนงนุชได้ให้ธนาคารกสิกรไทยทำสัญญาค้ำประกันโดยธนาคารรถยนต์พิพาทไว้เป็นเงิน 420,000 บาท ซึ่งธนาคารจะต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางต่อศาลเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ารถยนต์พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใด และสามารถบังคับคดีเอาจากธนาคารกสิกรไทยได้ รถยนต์พิพาทจึงมิได้ถูกยึดหรืออายัดไว้ต่อไปเมื่อนางสาวนงนุชรับรถยนต์มาแล้วได้โอนขายให้นายอนุสรณ์พ่อค้าผู้ขายรถยนต์ในตลาดนัดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ ก่อนที่จำเลยจะมีคำสั่งอายัดรถยนต์คันพิพาท และนายอนุสรณ์ได้ขายรถยนต์ดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์ย่อมมีกรรมสิทธิ์นั้น เห็นว่า การที่นางสาวนงนุชนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาวางประกันไว้ต่อศาล เพื่อขอให้ศาลสั่งปล่อยรถยนต์พิพาทที่ยึดไว้ เป็นเพียงหลักประกันเพื่อให้นางสาวนงนุชนำรถยนต์พิพาทไปใช้ชั่วคราวโดยหากเกิดความเสียหายขึ้นในระหว่างรถยนต์พิพาทอยู่ในความครอบครองของนางสาวนงนุชก็สามารถบังคับเอาค่าเสียหายจากหลักประกันดังกล่าวได้ คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวมิได้หมายความว่าให้นำหลักประกันมาแทนรถยนต์พิพาท และคดีที่มีการร้องขอทรัพย์สินก็ยังดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปเพื่อให้ทราบผลว่ารถยนต์ที่พิพาทเป็นของผู้ใด ดังนั้นเมื่อนางสาวนงนุชมีสิทธิเพียงนำ

รถยนต์พิพาทไปใช้ชั่วคราวและศาลมิได้ชี้ขาดว่ารถยนต์พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของ นางสาวนงนุช นางสาวนงนุชยอมไม่มีสิทธินำรถยนต์พิพาทไปจำหน่ายจ่ายโอน ฎีกา ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ซื้อรถยนต์จากพ่อค้าผู้ขายรถยนต์ในท้องตลาดโดย สุจริตและเสียค่าตอบแทนจึงไม่จำเป็นต้องคืนรถยนต์ให้แก่เจ้าของที่แท้จริงนั้น เห็นว่า พยานโจทก์จำเลยที่นำสืบรับกันฟังได้ว่า นายอนุสรณ์ เสนาวรรณ มีอาชีพขายรถยนต์อยู่ตลาดรถสวยของนางกฤษณ์ บุญพิเชฐ โดยประกอบอาชีพนี้มาประมาณ 7-8 ปี เมื่อโจทก์ซื้อรถยนต์พิพาทโดยสุจริตจากนายอนุสรณ์ซึ่งประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าขายรถยนต์ โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องคืนรถยนต์พิพาทให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่จะได้รับการชดเชยราคาซื้อและโจทก์ไม่อาจถูกรอนสิทธิเพราะได้รับความคุ้มครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1332 ที่จำเลยมีหนังสือที่ กท. 0006 (กอ.)/27092 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2530 ถึงผู้บังคับการกองทะเบียนยานพาหนะกรมตำรวจให้ระงับการโอนทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์พิพาท จึงเป็นการรอนสิทธิของโจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งหรือหนังสือให้ระงับการโอนทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ง-9495 กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ กท.0006 (กอ.)/27092 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2530 ของจำเลย

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ